

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1254/2533	พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี	โจทก์
	นายประยูร นนทะสาร	จำเลย
	นายประยูร นนทะสาร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในความผิดฐานนี้
ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือนและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 278 จำคุก 1 ปี 6 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพในความผิดฐานนี้ในขณะ
จับกุมและชั้นสอบสวนลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี การกระทำของจำเลยเป็น
ความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกระทงความผิด รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว และมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 66,65)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 120,000บาท (อันดับ 5,47)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณา
คำฟ้องฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณา
คำฟ้องฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>